

Projet de clauses - Mecanisme de memoire Astra / Dominice

Avertissement

Ce document est un modele de travail operationnel et economique. Il doit etre revu, adapte et valide par un avocat avant signature.

1. Objet

Le present document fixe les regles economiques entre Dominice ("Dominice") et Astra ("Astra") pour:

- la repartition des revenus,
- la prise en charge des couts,
- le traitement des pertes nettes d'Astra,
- le mecanisme de "memoire" et de remboursement.

2. Definitions

- `Revenus Dominice`: part economique de Dominice issue des management fees et performance fees selon la grille step-down en vigueur.
- `Revenus Astra`: solde economique apres attribution des Revenus Dominice.
- `Couts de fonctionnement`: couts fixes et/ou variables definis annuellement au budget approuve.
- `Part de cout Dominice`: 50% des Couts de fonctionnement.
- `Part de cout Astra`: 50% des Couts de fonctionnement.
- `Resultat net Astra pre-memoire`: Revenus Astra - Part de cout Astra.
- `Memoire Astra`: montant cumule des deficits Astra supportes par Dominice et non encore remboursees.

3. Repartition des couts

Les Couts de fonctionnement sont supportes a hauteur de 50% par Dominice et 50% par Astra.

4. Principe de non-negativite d'Astra

Astra ne peut pas enregistrer de resultat net negatif.

Si, sur une periode donnee, le Resultat net Astra pre-memoire est negatif, alors:

- le resultat net Astra de la periode est fixe a zero,
- le montant negatif est integralement supporte par Dominice,
- ce montant est ajoute a la Memoire Astra.

5. Mecanisme de memoire et remboursement prioritaire

Lorsque le Resultat net Astra pre-memoire est positif:

- Astra rembourse prioritairement Dominice a hauteur du minimum entre:
 - le Resultat net Astra pre-memoire de la periode, et
 - la Memoire Astra residuelle,
- ce remboursement diminue la Memoire Astra,
- le solde positif eventuel restant apres remboursement constitue le Resultat net Astra de la periode.

6. Impact economique pour Dominice

Le resultat net de Dominice par periode est calcule comme suit:

- Resultat net Dominice = Revenus Dominice - Part de cout Dominice - Support deficit Astra + Remboursement recu d'Astra.

7. Regles de calcul et periodicite

- Les calculs sont effectues a chaque periode de reporting (mensuelle, trimestrielle ou annuelle selon la convention definitive).
- La Memoire Astra est suivie en continu et reportee de periode en periode jusqu'a extinction complete.
- Aucun versement discretionnaire a Astra ne peut etre effectue tant que la Memoire Astra est strictement positive, sauf accord ecrit des parties.

8. Reporting et auditabilite

Un etat economique periodique est prepare et valide par les parties, comprenant au minimum:

- revenus bruts,
- partage de revenus,
- couts imputes (50/50),
- support de deficit par Dominice,

- remboursement de memoire,
- memoire d'ouverture et de cloture,
- resultats nets et cumules.

9. Duree et revision

Le mecanisme entre en vigueur a la date d'effet contractuelle et demeure applicable jusqu'a accord contraire ecrit des parties.

Toute modification de ces regles doit faire l'objet d'un avenant signe.

10. Droit applicable et for

Sauf stipulation differente dans les contrats-cadres:

- droit applicable: droit suisse,
- for: Geneve.

Annexe - Formules resumees

- `Memoire fin = max(Memoire debut + max(-ResultatAstraPreMemoire, 0) - max(ResultatAstraPreMemoire, 0), 0)` avec remboursement limite a la Memoire debut.
- `ResultatAstra = max(ResultatAstraPreMemoire - RemboursementMemoire, 0)`.
- `ResultatDominice = RevenusDominice - CoutDominice - SupportDeficitAstra + RemboursementMemoire`.